

1530236-21.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... e anotou antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes e furto, cometido em 2006. Como profissão, indicou ser ajudante de pedreiro, atualmente desempregado.

A confissão espontânea constitui elemento idôneo de prova se afinado com o restante da prova oral reunida, hipótese dos autos.

A testemunha Laercio Goes, guarda civil metropolitano, afirmou que viu cidadão correndo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530236-21.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530236-21.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2342474/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 21986411 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2342474 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON SANTANA PINHEIRO

de rua.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

ELTON SANTANA PINHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito pelo artigo 155, caput do Código Penal, porque, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta de 07h54min, à Avenida Rio Branco, nº1210, Campos Elíseos, nessa cidade e Comarca da Capital, teria subtraído, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente no aparelho de telefone celular, "Samsung", modelo "A10S", avaliado em R\$ 900,00 (novecentos reais), pertencente à vítima Larissa Navarro da Silva Almeida.

Consta da denúncia que a vítima se encontrava em coletivo, segurando o seu aparelho de telefone celular, que foi arrebatado, pela janela lateral do veículo, pelo denunciado ELTON que, na sequência, evadiu-se do local. Guardas civis

metropolitanos avistaram o denunciado ELTON, que, abordado, descartou o aparelho de telefone celular, recuperado pela vítima, que o indicou como o autor do furto. . Recebida a denúncia, em 17 de janeiro de 2022 (fls. 86/87), o réu foi citado (fls. 106) e apresentou resposta à acusação, o que não impediu o prosseguimento do feito.

Durante a instrução, além da vítima, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas comuns ao que se seguiu o interrogatório do réu

Em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO, requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA requereu a absolvição do réu, sustentando insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Para o caso de condenação, formulou pleitos subsidiários.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente, ajustando-se a conduta do réu ao delito descrito pelo artigo 155, caput, do Código Penal

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 2/4), do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), do auto de exibição, apreensão e entrega(fls. 22/23) e da prova oral produzida.

Por outro lado, a autoria pode ser, tranquilamente, creditada ao réu. Disse que, como morador de rua, estava passando por necessidades e se dirigiu ao ponto de ônibus, puxando o celular de moça. Afirmou-se arrependido e anotou antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes e furto, cometido em 2006. Como profissão, indicou ser ajudante de pedreiro, atualmente desempregado.

A confissão espontânea constitui elemento idôneo de prova se afinado com o restante da prova oral reunida, hipótese dos autos.

A testemunha Laercio Goes, guarda civil metropolitano, afirmou que viu cidadão correndo entre os carros, sendo que ele tinha furtado bens da vítima. Acrescentou que o celular estava em uma sacola, e, na sequência, a vítima o identificou como autor do furto. Conduzido ao DP, o réu nada disse e aparentava ser morador da rua. No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Tatiane Barbosa, também guarda civil metropolitana. Segundo a depoente, estavam em patrulhamento pela Rio Branco quando uma mulher gritou que tinha sido roubada.e indicou o réu como autor do crime. O réu negou a prática do delito e ele aparentava ser morador de rua. A perseguição foi rápida e o réu foi detido na Rua Glete, arrematou

As testemunhas , agentes públicos, regularmente compromissados - não houve oposição de contradita -, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de pessoa sabidamente inocente. Seus depoimentos, destarte, são hábeis a embasar a sentença, no caso específico dos autos, condenatória.

Após instrução, restou provada a prática do delito de furto pelo réu, que arrebatou aparelho celular da vítima, que estava no interior de ônibus coletivo.

Com respeito aos argumentos da I. Defensora pública, não há que se falar em tentativa. Em consonância ao entendimento dos Tribunais Superiores, para que haja consumação do delito de furto, não é necessária a posse mansa e pacífica do objeto subtraído, sendo que a inversão da posse é suficiente, como no caso, adotando, portanto, a teoria do apprehensio ou amotio.

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria ante os maus antecedentes (fls.68/70 e 71/80) razão por que fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano e 2(dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11(onze) dias-multa.Na segunda fase, prepondera a confissão espontânea sobre a reincidência- firmada em condenação diversa da considerada na fase anterior, a evitar indevido bis in idem -

permitindo a compensação, nos termos do artigo 37 do Código Penal (STJ - EREsp 1154752/RS - Rel Min Sebastião Reis Júnior-j.23.15.2012-Dje 04.09.2012). A vulnerabilidade do réu, decorrente de precária situação financeira, não justifica a prática do delito mas revela desespero, cumprindo anotar largo período de afastamento do réu da reiteração criminosa, o que permite o acolhimento do pleito de incidência de circunstância atenuante, usada para reduzir a pena de 1/6. Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, pelo que estabeleço definitivas penas de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa.

Em face do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu ELTON SANTANA PINHEIRO qualificado nos autos, pela prática do delito descrito pelo artigo 155, caput do Código Penal às penas de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias -multa, no valor mínimo legal.

Adequado o regime inicial semiaberto, fixado para o desconto das penas, se justifica diante dos maus antecedentes e reincidência do réu, que, entretanto, confessou espontaneamente o delito e teve circunstância atenuante reconhecida em seu favor. O cumprimento de prisão cautelar por período superior a 1/6 permite a detração provisória, nos termos do artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cumprindo anotar que o período de calamidade pública deve flexibilizar a exigência de requisição de boletim carcerário para aferição do requisito subjetivo, inclusive pelo disposto na Recomendação CNJ 62/2020.

Deferido o recurso em liberdade, à vista da natureza da pena imposta, não mais se vislumbrando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que justificaram a prisão cautelar durante a instrução, recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, ou se transitada em julgado a decisão, providencie-se a realização da audiência admonitória para ingresso no regime inicial aberto, expedindo-se ofício liberatório, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta Custas pelo réu, na forma do artigo 4º. §9º, "a", Lei nº 11.608/2003 (100 UFESPs), observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50, diante da representação processual pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se
São Paulo, 23 de março de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA